

สำเนา

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)

(ต. ๒๒)



คดีหมายเลขดำที่ อ.๖๑/๒๕๔๗

คดีหมายเลขแดงที่ ๑๑๖๐ /๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๑ เดือน มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๐

ระหว่าง {
 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วังแฟนนิศวร ผู้ฟ้องคดี
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๗๐๐/๒๕๔๔
 หมายเลขแดงที่ ๑๘๔๕/๒๕๔๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศสอบราคา ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม
 ๒๕๔๓ ก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (ฝ.๙๙) บ้านแท่นทัพไทย หมู่ ๑๐
 ตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ผู้ฟ้องคดีไปยื่นซองสอบราคาจ้าง
 และได้รับเลือกเข้าทำสัญญาพร้อมวางเงินประกันสัญญาจำนวน ๑๘,๔๖๒ บาท ตามสัญญาจ้าง
 เลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศยกเลิกสัญญา
 เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และได้มีหนังสือถึงผู้ฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในเอกสารสอบราคา และไม่ได้ลงมือ
 ทำงานภายในกำหนดตามสัญญา หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดี



/ได้ทำสัญญา...

ได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ เป็นผู้ก่อสร้างแทนผู้ฟ้องคดี โดยที่ไม่ได้เป็นผู้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่ากรยกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่มีชอบและเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี เพราะผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำผิดข้อกำหนดในสัญญาจ้าง การเลิกสัญญาดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย ดังนี้ ค่าภาษีอากรสัญญาจ้าง (ที่ถูกคือ ค่าอากรแสตมป์) จำนวน ๓๗๐ บาท ค่าจ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาถมดินบริเวณก่อสร้างจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน ๑๗๒,๑๗๑ บาท ค่าจ้างเหมาช่างคุมงานจำนวน ๒,๕๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างจำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท ค่าดำเนินการร้อยละ ๕ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑๘,๔๖๑ บาท ค่ากำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๓๖,๘๒๓ บาท และค่าเสียหายแก่ชื่อเสียงทางอาชีพของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหายทั้งหมด ๓๖๑,๕๒๕ บาท

ขอให้ศาลพิพากษาหรือมีคำสั่ง ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๖๑,๕๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จนถึงวันฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยจำนวน ๕,๒๗๐ บาท รวมเป็นเงินที่ต้องชำระทั้งสิ้น ๓๖๖,๗๙๕ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๖๑,๕๒๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นแก่ผู้ฟ้องคดี

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ที่ได้รับการถ่ายโอนกิจการเกี่ยวกับการพัฒนาแหล่งน้ำในชนบทในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ของกรมอนามัย เป็นเงินงบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ประกาศสอบราคาลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ จ้างก่อสร้างถึงเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (ผ.๙๙) ซึ่งมีผู้เข้าเสนอราคาจำนวน ๖ ราย โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย เสนอราคาต่ำสุด แต่ไม่ผ่านการพิจารณา เนื่องจากยื่นเอกสารไม่ครบถ้วน จึงได้เลือกผู้ฟ้องคดีให้เข้าทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ตามข้อ ๒ (๒.๓) ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๔ ได้กำหนดว่าผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๒,๕๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้เสนอผลงานเป็นหนังสือ ๒ ฉบับ คือ ผลงานชิ้นที่หนึ่งวงเงินจำนวน ๖๖,๙๐๐ บาท ผลงานชิ้นที่สองวงเงินจำนวน ๕๗,๒๓๙ บาท



/เมื่อตรวจสอบ...

เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่เป็นไปตามที่กำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้อาศัยอำนาจตามข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ยกเลิกสัญญาดังกล่าวประกอบกับสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๔ ข้อ ๕ (ข) วรรคหนึ่ง ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการใด ๆ ที่แสดงว่าจะทำงานภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกสัญญา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบการยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว และการยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวมิได้เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดี แต่เหตุเกิดจากความผิดของผู้ฟ้องคดี ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนสาเหตุการเลิกจ้างไปยังอำเภอละหานทราย และนายอำเภอละหานทรายได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงขึ้น ซึ่งคณะกรรมการฯ มีความเห็นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๔ ว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายเงินจำนวน ๓๖๑,๕๒๕ บาท เพราะการยกเลิกสัญญาดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด และเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือยกเลิกสัญญา ก็ได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้รับเงินประกันสัญญาจ้างคืนจำนวน ๑๘,๔๖๒ บาท แล้ว สำหรับค่าเสียหายเนื่องจากการจ้างเหมาปรับพื้นที่ก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๑,๕๐๐ บาท เป็นเอกสารเท็จ ไม่อาจรับฟังได้ เพราะหลังจากมีการทำสัญญาจนถึงมีการยกเลิกสัญญาผู้ฟ้องคดียังมิได้ดำเนินการปรับพื้นที่แต่อย่างใด ส่วนค่าเสียหายที่จ้างเหมาถมดินบริเวณที่ก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐ บาท เป็นเอกสารเท็จด้วยเช่นกัน เนื่องจากเมื่อยกเลิกสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ ให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีจะลงมือทำงานตามสัญญาแม้การปรับพื้นที่ก็ยังมิได้ดำเนินการ จึงไม่น่ามีเหตุที่จะต้องเตรียมการถมดินตามที่อ้างในใบรับเงินของห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย ตามเอกสารท้ายฟ้องหมายเลข ๑๐ เป็นการทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย ตามเอกสารเท็จด้วย ผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวและดำเนินการร่วมกัน นอกจากนี้ ค่าเสียหายจากการเตรียมการซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นเงินจำนวน ๑๗๒,๑๗๑ บาท ที่ทำขึ้นระหว่างผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย เป็นเอกสารเท็จที่ทั้งสองฝ่ายทำขึ้นเนื่องจากการเตรียมการก่อสร้างแต่ละโครงการมีผู้รับเหมาก่อสร้างใดที่ซื้อวัสดุจนครบจำนวนก่อนทำการก่อสร้าง ซึ่งเอกสารการซื้อวัสดุได้ทำขึ้นเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔



/หากซื้อวัสดุ...

หากซื้อวัสดุเพื่อเตรียมการทำงานผู้ฟ้องคดียอมนำวัสดุไปยังที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หรือหลังจากนั้น แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำหนังสือยกเลิกการจ้างในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ในขณะที่สถานที่ก่อสร้างก็ยังไม่วัสดุก่อสร้างอยู่แต่อย่างใดส่วนค่าเสียหายในการจ้างช่างคุมงานเป็นเงินจำนวน ๒,๕๐๐ บาท เป็นเอกสารเท็จเช่นกัน เนื่องจากผู้ฟ้องคดียังมีได้เตรียมการนำช่างมาควบคุมการก่อสร้าง จึงมีอาจรับฟังได้ เอกสารดังกล่าวที่ผู้ฟ้องคดีเตรียมการไว้ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเอกสารเท็จทั้งสิ้นและเป็นการทำเอกสารขึ้นภายหลังวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ อันเป็นวันหลังจากที่ผู้ฟ้องคดีต้องทำงานตามสัญญาจ้างแล้ว ซึ่งภายหลังจากการทำสัญญาผู้ฟ้องคดียอมรับอยู่แล้วว่าต้องดำเนินการในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ จะต้องมีการเตรียมการดำเนินการก่อนวันดังกล่าว ถ้าหากไม่ดำเนินการตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ผู้ฟ้องคดีจะได้รับความเสียหายจากการถูกยกเลิก ก็เฉพาะค่าน้ำมันรถจากการติดต่อด้านเอกสารกับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท ส่วนเอกสารใบเสร็จรับเงินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย เป็นเท็จ เพราะมีการสมยอมทำธุรกิจกันซึ่งจะเห็นได้จากในการเสนอราคาห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดแต่ไม่ได้รับการพิจารณา เนื่องจากการส่งเอกสารสอบราคาไม่ครบถ้วนเพราะต้องการให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการพิจารณา อันเป็นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ ทั้ง ๆ ที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย ประกอบกิจการค้าวัสดุก่อสร้างและมีฐานะทางการเงินดีกว่าผู้ฟ้องคดีกลับไม่ต้องการได้งานนี้ แต่ขายวัสดุให้ผู้ฟ้องคดีทั้งที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ดำเนินการเตรียมการก่อสร้างแต่อย่างใด และในขณะนี้ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ ให้ก่อสร้างถึงเก็บน้ำพิพาทแล้ว ในวงเงินจำนวน ๓๓๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าราคาของผู้ฟ้องคดีเสนอไว้ เมื่อมีการปรับลดงบประมาณร้อยละ ๑๐ แล้ว ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓ ทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีและประชาชนได้ประโยชน์จากการใช้งบประมาณแผ่นดินมากขึ้น และผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีการตรวจรับเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้าง เนื่องจากผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติที่เสนอผลงานไม่เป็นไปตามข้อ ๒ (๒.๓) ของเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ โดยเสนอผลงานเป็นหนังสือ ๒ ฉบับ และ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีไม่เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ ตามข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ซึ่งตามข้อ ๒ (๒.๓) ของเอกสารสอบราคาจ้าง ดังกล่าว ได้กำหนดว่า ผู้เสนอราคาจะต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงาน ที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๒,๕๐๐ บาท แต่ข้อความดังกล่าวไม่ได้ระบุว่าเป็นผลงานเดี่ยว ระบุแต่จำนวนเงินที่ชัดเจน ซึ่งเอกสารสอบราคาดังกล่าวจัดทำตามตัวอย่างที่อธิบดีกรมการปกครอง กำหนด ตามข้อ ๒๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหาร ส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งต่อมากรมการปกครองได้สั่งการในเรื่องการกำหนดคุณสมบัติ ของผู้เสนอราคาโดยให้คำนึงถึงสภาพการแข่งขันตลอดจนสามารถหาตัวผู้รับจ้างได้จำนวน มากเพื่อแข่งขันการเสนอราคาตามหนังสือกรมการปกครอง ที่ มท ๐๓๑๘/ว ๙๙๔ ลงวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๔๓ ดังนั้น ข้อความตามเอกสารสอบราคาจ้างดังกล่าวน่าจะเป็นผลงาน มากกว่าหนึ่งผลงานเพราะสอดคล้องกับหนังสือสั่งการของกรมการปกครองดังกล่าว นอกจากนี้ กระบวนการคัดเลือกคู่สัญญาของผู้ถูกฟ้องคดีได้ละเอียดถี่ถ้วนและข้อสงวนสิทธิ ตามข้อ ๒ (๒.๓) ข้อ ๕.๒ และข้อ ๕.๓ (๓) ของเอกสารสอบราคาจ้างเพื่อประโยชน์ของ ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีมติเสียงข้างมากคัดเลือกให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคา ตามข้อ ๒๘ (๒) (๓) (๔) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็เห็นด้วยโดยสั่งการ ว่าทราบ ในบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจึงทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ซึ่งตามสัญญาดังกล่าวได้กำหนดสิทธิของผู้ว่าจ้างในการ บอกเลิกสัญญาจ้างไว้ในข้อ ๕ ก. และข้อ ๕ ข. ซึ่งไม่มีข้อความตอนใดระบุเหตุแห่งการ บอกเลิกสัญญาจ้างเพราะผู้รับจ้างขาดคุณสมบัติไว้เนื่องจากการพิจารณาคุณสมบัติของ ผู้รับจ้างเป็นขั้นตอนก่อนทำสัญญาจ้าง และตามข้อ ๕๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนดสิทธิการบอกเลิกสัญญา ในกรณีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างเหตุยกเลิกสัญญาจ้างจากการที่ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ โดยอาศัยอำนาจของประธานกรรมการบริหาร ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว จึงไม่สามารถรับฟังได้และตามข้อ ๕ ข. วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้างดังกล่าว ได้กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ และต้องทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔... แต่ตามข้อ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาได้กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันได้รับหนังสือแจ้ง



/ให้เริ่มทำงาน...

ให้เริ่มทำงานและจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว การที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างเหตุการณ์ยกเลิกสัญญาจ้างเฉพาะการไม่เริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ โดยมีได้คำนึงถึงเงื่อนไขวันเสร็จสมบูรณ์ของงานจ้างและไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาจ้างดังกล่าว กำหนดให้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเริ่มทำงานภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งหากเปรียบเทียบกับสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีรัมย์ศิริวรรณ ซึ่งตามข้อ ๕ ข. วรรคหนึ่ง กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่คนงานของผู้รับจ้างได้เริ่มทำงานปรับพื้นบริเวณที่ทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ปรากฏตามบันทึกของผู้ควบคุมงาน เห็นได้ว่าผู้รับจ้างก็มีได้ทำงานภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่ถือเป็นเหตุยกเลิกสัญญาจ้าง จึงเป็นการเลือกปฏิบัติ

ส่วนการที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ร้องเรียนการเลิกจ้างไปยังนายอำเภอละหานทราย และคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงมีความเห็นเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ นั้น เป็นเท็จเพราะผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๔ ภายหลังจากผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างแล้ว จึงมิใช่เหตุแห่งการเลิกจ้างตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาโดยหาเหตุมิได้ก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายประกอบด้วย ค่าจ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ และค่าจ้างเหมาถมดินบริเวณที่ก่อสร้างที่จ่ายค่าจ้างล่วงหน้า เนื่องจากผู้รับจ้างถมดินอยู่ระหว่างทำงานให้บุคคลอื่นแต่ผู้ฟ้องคดีขอให้ไปถมดินบริเวณที่ก่อสร้างให้ก่อนจึงจำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า แต่เหตุที่ยังไม่ได้ถมดินเพราะรอผลการทดสอบดินจากวิศวกร และต่อมาทราบข่าวการยกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ส่วนค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างอยู่ห่างจากสำนักงานชั่วคราวของผู้ฟ้องคดีประมาณ ๔๕ กิโลเมตร หากขนวัสดุอุปกรณ์ครั้งเดียวก็จะประหยัดค่าใช้จ่ายในการขนส่ง และตามโครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ (ผ.๙๙) ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์แตกต่างจากการก่อสร้างทั่วไป วัสดุอุปกรณ์บางชนิดต้องไปสั่งหรือสั่งทำจากอำเภอหรือจังหวัดอื่น

การที่ผู้ฟ้องคดีสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย ก็เพราะว่าร้านนี้มีวัสดุอุปกรณ์มากกว่าร้านอื่นในอำเภอละหานทราย ส่วนที่ยังไม่ได้ขนวัสดุอุปกรณ์ไปยังที่ก่อสร้าง เนื่องจากรอผลการทดสอบดินและรอการถมดินให้เสร็จเรียบร้อยก่อน



/ถ่านวัสดุ...

ถ้านำวัสดุอุปกรณ์ไปยังที่ก่อสร้างก่อนจะต้องเสียค่าจ้างคนเฝ้าดูแลรักษาเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ การก่อสร้างถึงเก็บน้ำ (ผ.๙๙) ทางราชการจะจัดสรรงบประมาณให้ปีละครั้ง และต้องรองบประมาณปี ๒๕๔๕ ซึ่งโอกาสที่ผู้ฟ้องคดีจะทำงานประเภทนี้อีกมีน้อยมาก การก่อสร้างงานประเภทอื่นจะใช้วัสดุอุปกรณ์แตกต่างกับการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ (ผ.๙๙) เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกยกเลิกสัญญาจ้าง วัสดุอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ ก็ไม่สามารถนำไปใช้ได้ หรือใช้ได้ก็เพียงส่วนน้อย ส่วนที่เหลือเมื่อเก็บไว้ก็เสื่อมสภาพ ทำให้ผู้ฟ้องคดีต้องรับภาระค่าเสียหายในส่วนนี้อีกด้วย

สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีขอเรียกร้องค่าดำเนินการร้อยละ ๕ และกำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาก่อสร้าง เนื่องจากเป็นค่าเสียหายที่ได้คาดเห็นล่วงหน้าก่อนแล้ว ส่วนค่าจ้างเหมาช่างควบคุมงาน และค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง ตามหนังสือสัญญาตกลงจ้างลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๔ ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนายสมหวัง ดอนรัมย์ เนื่องจากในขณะทำสัญญาจ้างเป็นช่วงเวลาเก็บเกี่ยวและชาวบ้านส่วนใหญ่จะมาหางานทำในจังหวัดอื่นหากไม่ติดต่อไว้ล่วงหน้าก็จะขาดแรงงานก่อสร้างและเป็นประเพณีของการตกลงจ้างกับชาวบ้านจะต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้าครึ่งหนึ่งก่อน ซึ่งผู้รับเหมาทั่วไปก็ปฏิบัติเช่นเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีค่าเสียหายแก่ชื่อเสียงทางอาชีพของผู้ฟ้องคดีจากการยกเลิกสัญญาจ้าง ซึ่งมีใช้ความผิดของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากในเวลาต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีได้นำประกาศยกเลิกสัญญาจ้างไปปิดไว้ที่ป้ายที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้นได้ส่งประกาศดังกล่าวไปให้ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ ตามหนังสือ ที่ บร ๗๘๖๐๑/๓๔ ลงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ทำให้บุคคลทั่วไปได้พบเห็นประกาศดังกล่าว และในระหว่างวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๔๔ ถึงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๔ ผู้รับเหมาก่อสร้างจากหลายจังหวัดได้ไปติดต่อซื้อแบบแปลนก่อสร้างอาคารที่ทำการของผู้ถูกฟ้องคดี จึงได้พบเห็นประกาศยกเลิกสัญญาจ้าง และมีการสอบถามเหตุผลกับเจ้าหน้าที่ และโดยที่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่จะไม่ทราบข้อเท็จจริงก็บอกกล่าวกันต่อไป เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงทางทำมาหารายได้ของผู้ฟ้องคดี และหลังจากที่ยกเลิกสัญญาจ้างแล้วผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นซองสอบราคาตามหน่วยงานราชการหลายแห่งก็ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญา ตามประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดใหญ่ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และรายชื่อผู้ซื้อแบบแปลนการก่อสร้างตามประกาศดังกล่าว



/เป็นพยาน...

เป็นพยานหลักฐานที่อยู่ในความครอบครองของผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่อาจแนบมาพร้อมคำคัดค้านคำให้การนี้ได้

ส่วนค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้จ่ายไปในการเตรียมการก่อสร้างนั้น มิใช่เป็นการจัดทำเอกสารเท็จตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้าง และเอกสารใบเสร็จรับเงินระหว่างผู้ฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด ลอนทราย เป็นรายจ่ายจริงมิใช่เป็นการสมยอมทำธุรกิจร่วมกัน แต่ผู้ฟ้องคดีเสนอราคาต่ำกว่างบประมาณจึงได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคา ซึ่งนอกจากการยกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างสาเหตุผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติ และไม่ได้เริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ แล้ว ยังมีการกระทำโดยมิชอบ กล่าวคือ ตามบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความแตกต่างกับบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับจากกรรมการเปิดซองสอบราคาในวันเปิดซองสอบราคา เนื่องจากในวันเปิดซองสอบราคาวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาพิจารณาเสร็จได้นำเสนอนายสำราญ ดวงแก้ว ประธานกรรมการบริหาร ผู้ฟ้องคดีได้ขอให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาถ่ายสำเนาเอกสารและรับรองสำเนาถูกต้องให้จำนวน ๑ ชุด ซึ่งตามบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับไม่มีความเห็นแย้งของนางสาวฐานิสร์ จงงามริสีทอง มีเฉพาะคำสั่งการของนายสำราญ ประธานกรรมการบริหารว่าทราบ ต่อมา เมื่อมีการยกเลิกสัญญาจ้างแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้ถ่ายสำเนาทันทีดังกล่าวเพื่อนำไปแนบหนังสือร้องเรียนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เห็นว่าการทำความเห็นแย้งของนางสาวฐานิสร์ เป็นการทำขึ้นภายหลังจากการทำสัญญาจ้าง จึงเป็นการปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอำนาจหน้าที่ซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของนายสำราญ ประธานกรรมการบริหาร ที่ได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการสอบสวนฯ ว่าการยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดี เนื่องจากได้พบข้อสังเกตว่า ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้แย้งให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขสอบราคา และได้สั่งการให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไปตรวจสอบเอกสารที่ไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขสอบราคา และผลการดำเนินงานพบว่าผู้รับจ้างไม่ลงมือทำงานภายใน ๗ วัน จึงเห็นว่าผู้รับจ้างผิดเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา... ย่อมแสดงว่าในวันเปิดซองสอบราคาการที่นายสำราญ ประธานกรรมการบริหาร สั่งการในบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาว่าทราบ เป็นการสั่งการตามข้อเสนอของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่มีมติให้ผู้ฟ้องคดีชนะการสอบราคาโดยไม่มีความเห็นแย้งของนางสาวฐานิสร์ เพราะหากพบแต่แรกคงสั่ง



/การอย่างอื่น...

การอย่างอื่น และไม่มีการทำสัญญา โดยเพิ่งพบหลังจากทำสัญญาจ้างแล้ว จึงได้สั่งการให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง นอกจากนี้ ยังมีการดำเนินการก่อนและหลังยกเลิกสัญญาจ้างโดยมีการกระทำอย่างเร่งรีบ ได้แก่ ตามบันทึกเสนอเรื่องการสอบราคาโครงการ หนังสือแจ้งประธานกรรมการตรวจการจ้างเพื่อไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง บันทึกเสนอการตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง (พ.๙๙) บันทึกเสนอเรื่องการดำเนินการและสิทธิการบอกเลิกสัญญา และประกาศยกเลิกสัญญา ซึ่งเอกสารดังกล่าวข้างต้นลงวันที่เดียวกัน คือ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งไม่น่าเชื่อถือว่าจะทำให้สำเร็จในวันเดียวเพราะกรรมการตรวจการจ้างซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอยู่คนละหมู่บ้าน มีอาชีพทำไร่นา มีบ้านอยู่ห่างจากสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี และอยู่ห่างจากสถานที่ก่อสร้าง เป็นระยะทาง ๑๐ ถึง ๒๐ กิโลเมตร แต่ปรากฏว่ากรรมการตรวจการจ้างอยู่บ้านทุกคน และไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างทุกคน ซึ่งแสดงถึงการเร่งรีบผิดปกติและสอดคล้องกับข้อสังเกตของนายฉลอง พึ่งโคกสูง กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ตามหนังสือที่เรียกให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ มาตกลงราคาจ้าง และบันทึกการตกลงราคาจ้างของเจ้าหน้าที่พัสดุกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ ลงวันที่เดียวกัน คือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่น่าเชื่อว่าจะทำได้เพราะจากสำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีถึงห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ มีระยะทางประมาณ ๑๕๐ กิโลเมตร แต่สามารถส่งหนังสือแจ้งและไปตกลงราคากันได้ในวันเดียวซึ่งแสดงถึงการเร่งรีบผิดปกติ และตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ก็ปรากฏว่ามีบันทึกนางสาวฐานิสวรร ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เรื่อง การดำเนินการและสิทธิการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๕ ย่อหน้าที่ ๒ ความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทำสัญญากับผู้ฟ้องคดี โดยไม่มีการต่อรองราคาจ้างจากงบประมาณลงร้อยละ ๑๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๓... เรื่องนี้เป็นความผิดพลาดของผู้ถูกฟ้องคดีเพราะได้รับแจ้งมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวตั้งแต่วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๔๔ ก่อนทำสัญญาจ้าง ซึ่งแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบก็พร้อมปฏิบัติตามด้วย ส่วนกรณีการทำสัญญาจ้างแล้วผู้ถูกฟ้องคดีสามารถแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้เพื่อประโยชน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล หรือไม่ ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลเสียประโยชน์ตลอดทั้งการลดวงเงินค่าจ้างตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว และลดระยะเวลาการทำงานโดยอาศัยตามข้อ ๕๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล



/พ.ศ. ๒๕๓๘...

พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่เลือกวิธีแก้ไข เปลี่ยนแปลง แต่เลือกวิธียกเลิกสัญญาจ้าง โดยไม่มีเหตุอันควรรับฟังได้

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า ตามข้อ ๒ (๒.๓) ของเอกสารสอบราคาจ้าง ที่กำหนดว่า ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๒,๕๐๐ บาท เจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างมีความเชื่อถือในตัวผู้เสนอราคาว่า เคยมีประสบการณ์สามารถทำงานประเภทนั้นสำเร็จในวงเงินงบประมาณจ้าง ผู้เสนอราคาจึงจะนำไปรับรองผลงานแต่ละงาน มารวมกันไม่ได้เพราะใช้คำว่า “วงเงิน” ไม่ใช่ “รวมเงิน” ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้วางมาตรการที่ ๔ การกำหนดผลงานของผู้เสนอราคา ให้กำหนดวงเงินผลงานขั้นต่ำของงานจ้างก่อสร้างได้เท่าที่จำเป็น และกำหนดได้ไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของวงเงินที่จ้างในครั้งนั้น ซึ่งอัตราดังกล่าวนี้ให้ใช้กับการกำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของส่วนราชการต่าง ๆ... เมื่อผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้เสนอราคาที่เขาคุณสมบัติตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ใช้ประกอบการบอกเลิกสัญญา และมีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้เสร็จภายในกำหนด เนื่องจากไม่มีประสบการณ์ในงานที่จ้างไม่เป็นไปตามแบบที่กำหนดทั้งคุณภาพและปริมาณเพื่อประโยชน์ของทางราชการ นอกจากนี้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผิดสัญญาจ้างเพราะไม่ปฏิบัติตามข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้าง กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ ซึ่งก่อนเลิกสัญญาจ้างผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจสอบแล้วผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับความเสียหาย เนื่องจากยังไม่ได้ลงมือดำเนินงานใดๆ การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ระหว่างผู้ถูกฟ้องคดีกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ กำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มงานภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยคณงานของผู้รับจ้างได้เริ่มปรับพื้นที่ก่อสร้างเมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ถือเป็นเหตุเลิกสัญญาเนื่องจากมีการดำเนินการตามหลักวิศวกรรม ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ เป็นระยะเริ่มทำงานกับระยะวันที่ทำสัญญาห่างกันเพียง ๓ วัน ซึ่งไม่อาจทำให้ราชการเสียหายและเป็นผู้รับจ้างที่มีศักยภาพจากหนังสือรับรองผลงานว่า เป็นผู้มีความสามารถดำเนินการตามงานที่จ้างได้ จึงมิใช่การเลือกปฏิบัติแต่อย่างใด ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาว่า การยกเลิกสัญญาจ้างสามารถทำได้เพราะหากยังไม่เลิกสัญญาจ้างดังกล่าวอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการมิได้เป็นการอ้างเท็จ เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีใช้สิทธิ



/เลิกสัญญา...

เลิกสัญญาโดยชอบ อันเกิดจากการกระทำผิดสัญญาของผู้ฟ้องคดีเอง เนื่องจากผู้ฟ้องคดี ยังมีได้เริ่มทำงานโดยมีชาวบ้านหมู่ที่ ๑๐ บ้านแท่นทัพไทยเป็นพยาน จึงมีอาจเรียก ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการเลิกสัญญาจ้างได้ ประกอบกับตามที่ผู้ฟ้องคดี แสดงหลักฐานการจ่ายเงินต่าง ๆ โดยอ้างว่าเป็นการเตรียม นั้น ผู้ฟ้องคดีจะต้องส่งแผนการ ปฏิบัติงานและแจ้งการลงมือทำงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบก่อนตามข้อ ๕ ก. วรรคหนึ่งของสัญญาจ้าง แต่เอกสารการใช้จ่ายที่อ้างถึงเป็นเอกสารที่ทำขึ้นภายหลัง ดังนั้น ผู้ถูกฟ้องคดี จึงไม่ต้องรับผิดชอบและชดใช้ค่าเสียหายแต่ประการใด

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อ ๕๔ วรรคหนึ่ง ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ได้กำหนด ว่าเป็นให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ โดยผ่านความเห็นชอบของผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างก่อน เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ในโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (ผ.๙๙) โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามข้อ ๒ (๒.๓) ของเอกสาร สอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๔ ซึ่งตามประกาศสอบราคาดังกล่าวกำหนดให้ผู้เสนอราคา ต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๒,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเสนอผลงานเป็นหนังสือ ๒ ฉบับ คือ ผลงานชิ้นที่หนึ่งวงเงิน ๖๖,๙๐๐ บาท ผลงานชิ้นที่สองวงเงินกำหนด ๕๗,๒๓๙ บาท ประกอบกับตามข้อ ๕ (๒) วรรคหนึ่งของสัญญาจ้างดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการใดๆ อันแสดงว่าผู้ฟ้องคดีจะเริ่มต้นทำงานภายในกำหนด ซึ่งเมื่อพิจารณาข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเห็นว่า กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของ ผู้ฟ้องคดีได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างจนกระทั่งมีการทำสัญญาจ้างแล้ว ข้อบกพร่องในเรื่องคุณสมบัติเกี่ยวกับผลงานของผู้ฟ้องคดีที่ได้เสนอผลงาน ๒ ฉบับ นั้น แม้ผลงานแต่ละชิ้นจะมีวงเงินไม่ถึง ๙๒,๕๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้เสนอราคาประมูลผลงานโดยเปิดเผยไม่ได้ปกปิดแต่ประการใด ประกอบกับ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เสนอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคา ผู้ถูกฟ้องคดี ก็ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แสดงเจตนาตกลงทำสัญญากับ



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดี แม้การแสดงเจตนาโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติ ซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญแห่งนิติกรรมตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่กรณีนี้เห็นว่าเกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้ถูกฟ้องคดีเอง ผู้ถูกฟ้องคดีจะถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนไม่ได้ตามมาตรา ๑๕๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาโดยอ้างเหตุดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ นอกจากนี้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงมือทำงานภายในกำหนดระยะเวลาตามข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้างดังกล่าว นั้นปรากฏว่าตามข้อ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาจ้างดังกล่าวได้กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดีทราบตามข้อ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาแต่อย่างใด และในขณะที่ยกเลิกสัญญาระยะเวลาได้ล่วงเลยจากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ ไปเพียง ๑๑ วันเท่านั้น จึงยังไม่มีข้อเท็จจริงอื่นใดที่จะบ่งชี้ให้เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา คือ ภายในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๔ กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะยกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ในโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำ ขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (๘.๙๙) จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

เมื่อการยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีไม่ชอบแล้ว หากเกิดความเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบ สำหรับความเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีขอให้ศาลมีคำบังคับพิจารณาแล้ว เห็นว่า ความเสียหายที่เกิดจากการยกเลิกสัญญาที่ไม่ชอบสามารถเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้นซึ่งค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีขอมาในคำฟ้องมีค่าเสียหายที่เป็นจริง คือ ค่าอากรแสตมป์ จำนวน ๓๗๐ บาท ส่วนค่าจ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และค่าจ้างถมดินบริเวณที่ก่อสร้าง ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใดๆ ในบริเวณก่อสร้างจึงไม่เชื่อว่ามีกรว่าจ้างกันจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าว อ้างว่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน ๑๗๒,๑๗๑ บาท เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่เริ่มดำเนินการและเป็นการก่อสร้างโครงการขนาดเล็กใช้งบประมาณไม่มาก จึงไม่ต้องซื้อวัสดุก่อสร้างไว้วางหน้า ซึ่งสามารถทยอยซื้อได้



/โดยไม่ต้องซื้อ...

โดยไม่ต้องซื้อวัสดุเพียงครั้งเดียว จึงไม่เชื่อว่ามี การซื้อวัสดุกันไว้ล่วงหน้าจริงตามที่ผู้ฟ้องคดี กล่าวอ้าง ค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างจำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท ซึ่งตามปกติค่าจ้างแรงงาน ต้องจ่ายเป็นรายวันเมื่อไม่มีการทำงานจึงยังไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานดังกล่าว จึงไม่เชื่อว่ามี การตกลงจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และค่าดำเนินการร้อยละ ๕ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑๘,๔๖๑ บาท ปรากฏว่าการก่อสร้างยังไม่เริ่มดำเนินการ แต่อย่างใด จึงไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการดังกล่าว ส่วนค่ากำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๓๖,๙๒๓ บาท นั้น เห็นว่า เป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่แน่นอน เป็นการคาดหมายของผู้ฟ้องคดีเองเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการลงทุนในวัสดุก่อสร้างและ แรงงาน นอกจากนี้ การส่งมอบงานจะทันภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งก็เป็น เหตุการณ์ในอนาคตไม่แน่นอนว่าจะได้กำไรจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ สำหรับ ค่าเสียหายแก้ไขชื่อเสียงทางอาชีพของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดี เสียหายแก้ไขชื่อเสียงทางอาชีพแต่อย่างใด

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทน ผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น เห็นว่า แม้มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้การฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงิน อันสืบเนื่องจากคดีพิพาทตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละสองจุดห้าของทุนทรัพย์แต่ไม่เกิน สองแสนบาทก็ตาม แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและ วิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าธรรมเนียมศาล ให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัตินี้ก็บัญญัติให้ ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี สำหรับ ค่าทนายความนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทนายความ ให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่มีการที่ศาลอาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีได้

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดี จำนวน ๓๗๐ บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ถึงวันฟ้องคดี คือ วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๔๔ เป็นเงิน



/จำนวน...

จำนวน ๕.๒๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๓๗๕.๒๕ บาท พร้อมทั้งให้ชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวน ๓๗๐ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ ทั้งนี้ให้ชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ส่วนคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๙.๓๘ บาท

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ยกเลิกสัญญาจ้างเพราะมีมูลเหตุจูงใจเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง เนื่องจากมีการกระทำที่เร่งรีบในการบอกเลิกสัญญา และอ้างว่าสำเนาบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความแตกต่างกันระหว่างฉบับที่ผู้ฟ้องคดีอ้างและฉบับที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้าง นอกจากนี้ บันทึกของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง และจัดทำบันทึกว่าในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใดๆ ในบริเวณก่อสร้าง ก็เป็นเอกสารเท็จ เนื่องจากผู้ลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจจ้างกับประธานคณะกรรมการเป็นบุคคลเดียวกัน ในความเป็นจริงแล้วผู้ฟ้องคดีได้ลงมือทำงาน โดยปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยจ้างเหมานายสงกา คำแพงศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแขว อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้รับจ้าง โดยมีนายสุวิชัย โภคทรัพย์ หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลตาจ่ง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ส่งกลองวัดแนวระดับพื้นที่ก่อสร้าง และในวันปรับแต่งพื้นที่มีการโรงของโรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย รู้เห็นและช่วยรื้อถอนท่อประปาโรงเรียนออกจากบริเวณก่อสร้าง นอกจากนั้น ยังมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอละหานทราย จำนวน ๒ นาย ซึ่งไปตรวจท้องที่ได้เข้าไปสอบถามผู้รับจ้างว่าจะทำอะไรและยังมีชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้สถานที่ก่อสร้างรู้เห็นอีกจำนวนมาก สามารถเป็นพยานและนำสืบได้ซึ่งในวันที่ศาลนั่งพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๔๖ นายสงกา และนายสุวิชัย ได้มาเป็นพยานเพื่อยืนยันหรือหักล้างข้อเท็จจริงเพิ่มเติมต่อศาล ศาลมีคำสั่งว่าคดีพอวินิจฉัยได้แล้วให้งดสืบพยาน แต่ศาลจะบันทึกไว้ในรายงานกระบวนการพิจารณา ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำแถลงโต้แย้งและคัดค้านคำสั่งศาลดังกล่าว เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๔๖

ส่วนประเด็นค่าจ้างถมดินบริเวณที่ก่อสร้าง จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เหตุที่จ่ายล่วงหน้าเพราะขณะที่ผู้ฟ้องคดีไปติดต่อว่าจ้างนั้น ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างทำงานให้ผู้อื่น



/แต่ผู้ฟ้องคดี...

แต่ผู้ฟ้องคดีต้องการให้ไปถมดินบริเวณก่อสร้างให้ก่อน จึงจำเป็นต้องจ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า
ก่อนครั้งหนึ่ง แต่ยังไม่ทันได้ถมดินก็ทราบเรื่องการยกเลิกสัญญาจ้างเมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔

สำหรับประเด็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๑๗๒,๑๗๑ บาท
ที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงว่า การก่อสร้างยังไม่ดำเนินการจึงไม่ต้องซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ไว้ล่วงหน้า นั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีลงนามในสัญญาจ้างแล้วก็มั่นใจได้ว่าจะต้องได้ทำการ
ก่อสร้างอย่างแน่นอน (เพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนที่มีการยกเลิกสัญญาจ้างหลังจาก
วันทำสัญญาเพียง ๑๑ วัน) ผู้ฟ้องคดีจึงดำเนินการเตรียมก่อสร้าง โดยติดต่อซื้อวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้างจากร้านค้าวัสดุในตลาดอำเภอละหานทราย ซึ่งร้านค้าวัสดุไม่เตรียมสินค้า
ไว้จำหน่าย เมื่อผู้ฟ้องคดีไปติดต่อสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทางร้านต้องไปซื้อหรือ
สั่งทำจากร้านค้าในตัวเมืองนครราชสีมา ซึ่งมีระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร การซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ก่อสร้างในช่วงเวลานั้นต้องจ่ายเป็นเงินสด และเมื่อขายแล้วไม่รับคืน นอกจากนี้
โครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ๘.๙๙ ใช้วัสดุก่อสร้างแตกต่างจากโครงการอื่นๆ ไป เช่น
งานถนนคอนกรีตหรืองานร่องระบายน้ำคอนกรีต เมื่อผู้ฟ้องคดีถูกยกเลิกสัญญาจ้างวัสดุ
อุปกรณ์ที่ซื้อไว้นำไปใช้ได้เพียงเล็กน้อย เช่น ทราย เหล็กเส้นบางขนาด และลวดผูกเหล็กเท่านั้น
ส่วนที่เหลือใช้การไม่ได้เพราะเสื่อมสภาพ หรือบางอย่างใช้การได้แต่ใช้กับโครงการทั่วไปไม่ได้

ส่วนประเด็นค่าจ้างเหมาช่างควบคุมงานและค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง
ที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังว่าไม่ได้มีการตกลงจ่ายค่าจ้างล่วงหน้า นั้น เนื่องจากขณะ
ทำสัญญาจ้างเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านในชนบทเพิ่งเสร็จฤดูเก็บเกี่ยว หลังจากนั้นชาวบ้าน
ส่วนใหญ่จะเดินทางเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานครหรือจังหวัดอื่น ซึ่งมีค่าจ้างแรงงาน
สูงกว่าในชนบท หากไม่รีบติดต่อไว้ก็จะหาแรงงานก่อสร้างไม่ได้ และเป็นประเพณีการจ้าง
แรงงานในชนบทจะต้องจ่ายมัดจำล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันว่าผู้รับจ้างจะไปทำงานให้
หากจ่ายค่าจ้างเป็นรายวันก็ไม่มั่นใจได้ว่าผู้รับจ้างจะไปทำงานให้เพราะไม่มีค่ามัดจำ
ล่วงหน้าผูกมัด ผู้รับจ้างอาจไปทำงานให้วันหรือสองวันแล้วก็หาย โดยไปทำงานให้คนอื่น
ที่จ่ายค่ามัดจำล่วงหน้า หรือไปทำงานจังหวัดอื่นที่มีค่าจ้างแรงงานสูงกว่า หากเป็นเช่นนั้น
ก็จะขาดแรงงาน เกิดความล่าช้าและเกิดความเสียหาย โดยเฉพาะงานที่มีกำหนดเวลา
ตามสัญญาจ้างหากงานล่าช้าอาจถูกปรับหรือถูกบอกเลิกสัญญาจ้างได้ แรงงานก่อสร้างและ
ผู้ควบคุมงานจึงเป็นปัจจัยสำคัญในงานก่อสร้าง จึงไม่มีผู้รับเหมารายใดจ่ายค่าจ้างแรงงาน



/เป็นรายวัน...

เป็นรายวัน นอกจากนั้นแรงงานอย่างอื่น เช่น คนงานตัดอ้อย คนรับใช้ เป็นต้น ล้วนแต่ต้องจ่ายค่าแรงงานล่วงหน้าก่อนทั้งนั้นคนงานจึงจะไปทำงานให้

กรณีค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้าง จำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท ตามหนังสือสัญญาตกลงจ้าง ระหว่างผู้ฟ้องคดีกับนายสมหวัง ตอนรัมย์ เนื่องจากขณะทำสัญญานายสมหวังดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง ผู้ถูกฟ้องคดีเชื่อว่าการตกลงจ้างกันจริง จึงนำหลักฐานดังกล่าวไปแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนว่านายสมหวัง มีส่วนได้เสียกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เสนอนายอำเภอสะหนาทราบ มีคำสั่งให้นายสมหวัง พ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขวง เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๔๔

สำหรับประเด็นค่าดำเนินการร้อยละ ๕ ของราคาก่อสร้าง จำนวน ๑๘,๔๖๑ บาท ที่ศาลปกครองชั้นต้นรับฟังข้อเท็จจริงว่าเมื่อการก่อสร้างยังไม่เริ่มดำเนินการแต่อย่างใด จึงไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการดังกล่าว ส่วนค่ากำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาก่อสร้าง จำนวน ๓๖,๘๒๓ บาท นั้น ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าเป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่แน่นอน เป็นการคาดหมายของผู้ฟ้องคดีเองเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการลงทุนในวัสดุก่อสร้าง และแรงงาน นอกจากนี้การส่งมอบงานจะทันภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือไม่ ซึ่งก็เป็นเหตุการณ์ในอนาคตไม่แน่นอนว่าจะได้ทำจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ แต่อย่างไรก็ตามผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ทั้งสองประเด็นเป็นความเสียหายอันเกิดจากพฤติการณ์พิเศษ ตามนัยมาตรา ๒๒๒ วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่บัญญัติว่าเจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็น หรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว ซึ่งค่าดำเนินการร้อยละ ๕ และกำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีคาดเห็นล่วงหน้าก่อนแล้วในขณะยื่นซองสอบราคา โดยปรากฏตามบัญชีรายละเอียดและประมาณราคา ในขณะทำสัญญาจ้างและหลังทำสัญญาจ้างแล้ว เพราะมีจำนวนแน่นอนจากค่าจ้าง และผู้ถูกฟ้องคดีก็ทราบล่วงหน้าก่อนทำสัญญาจ้างและก่อนยกเลิกสัญญาจ้าง เมื่อผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างโดยมิชอบจึงต้องรับผิดชอบค่าเสียหายส่วนนี้ด้วย ค่าเสียหายดังกล่าวมิใช่ค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่แน่นอน แต่มีจำนวนแน่นอนตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นแรงจูงใจในการยื่นซองสอบราคาของผู้รับเหมาทั่วไป เพราะเป็นตัวกำหนดว่าโครงการดังกล่าวจะมีกำไรมากน้อยเพียงใดและมีใช่เป็นการคาดหมายของผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด



/สำหรับประเด็น...

สำหรับประเด็นค่าเสียหายแก่ชื่อเสียงทางอาชีพของผู้ฟ้องคดีจากการยกเลิกสัญญาจ้างซึ่งมิใช่ความผิดของผู้ฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเสียหายแก่ชื่อเสียงทางอาชีพนั้น ผลจากการยกเลิกสัญญาจ้างและการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีในเวลาต่อมา โดยการนำประกาศยกเลิกสัญญาจ้างไปปิดไว้ที่ป้ายประกาศของผู้ถูกฟ้องคดี จากนั้นได้ส่งประกาศดังกล่าวไปให้ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ และผู้ถูกฟ้องคดี นำประกาศเรียกประกวดราคาก่อสร้างขนาดใหญ่ของผู้ถูกฟ้องคดีไปปิดไว้ติดกับประกาศยกเลิกสัญญาจ้าง ทำให้บุคคลทั่วไปได้พบเห็นประกาศดังกล่าว ซึ่งหลังจากถูกยกเลิกสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นของสอบราคาตามหน่วยราชการหลายแห่ง แต่ไม่ได้รับการพิจารณาให้เป็นคู่สัญญา และหลังจากนั้นผู้ฟ้องคดีได้ไปยื่นของสอบราคาหลายแห่ง และหลายอำเภอก็ไม่ได้รับการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีคาดว่าเป็นผลกระทบมาจากการยกเลิกสัญญาจ้างและการฟ้องคดีต่อศาล เพราะเรื่องนี้มีการกล่าวกันมากตามส่วนราชการ และหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น ถึงแม้ว่าตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จะมีได้มีบทบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีได้ แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า น่าจะใช้กฎหมายที่ใกล้เคียงยกมาปรับคดีได้ ตามนัยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔ ดังนั้นเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีหนทางใดที่จะบังคับให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายเนื่องจากการยกเลิกสัญญาจ้างที่มีชอบได้ จึงจำเป็นต้องฟ้องเป็นคดีต่อศาล เพื่อขอबारมีศาลเป็นที่พึ่ง และในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจะต้องเสียค่าธรรมเนียมร้อยละสองจุดห้าของทุนทรัพย์ เมื่อการยกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีเป็นการกระทำที่มีชอบด้วยกฎหมาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงน่าจะมีส่วนรับผิดชอบในค่าฤชาธรรมเนียมด้วย เพราะเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายและเกิดการฟ้องร้องเป็นคดี

ส่วนประเด็นค่าทนายความนั้น ถึงแม้ว่ามาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของคู่กรณี สามารถดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองได้ แต่ประชาชนธรรมดาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธีปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฟ้องคดี รวมทั้งขั้นตอนการดำเนินคดี จึงยากที่ประชาชนธรรมดาคะฟ้องคดีและดำเนินคดีด้วยตนเอง



/ได้อย่างถูกต้อง...

ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงกันข้ามคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐ มีข้าราชการที่รอบรู้กฎหมายและระเบียบ และมีพนักงานอัยการซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ทางกฎหมายอย่างดีเป็นผู้ดำเนินคดีแทน คู่กรณีจึงมีสถานะไม่เท่าเทียมกัน หน่วยงานของรัฐอยู่ในฐานะที่เหนือกว่าฝ่ายประชาชน ความเสียเปรียบด้านการดำเนินคดีปกครอง ย่อมตกอยู่กับประชาชน แม้ศาลปกครองจะใช้ระบบไต่สวน แต่เมื่อประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจกฎเกณฑ์วิธีปฏิบัติ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเงื่อนไขในการ ฟ้องคดีปกครองในระดับที่พอจะฟ้องคดีด้วยตนเองได้ จึงจำเป็นต้องมอบอำนาจให้ ทนายความดำเนินคดีแทน ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและ เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหาย จึงน่าจะต้องรับผิดชอบค่าทนายความด้วย

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาและมีคำพิพากษากลับคำพิพากษา ศาลปกครองชั้นต้นโดยพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย ค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความแก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้

๑. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหาย จำนวน ๓๖๑,๑๕๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย ในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๖๑,๑๕๕ บาท นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ จนถึงวันฟ้องคดีเป็นดอกเบี้ย ๕,๒๖๔.๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๓๖๖,๔๑๙.๗๕ บาท

๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๖๑,๑๕๕ บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้ดังกล่าวเสร็จสิ้น

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีทั้งสอง ศาลด้วย

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ประเด็นของการยกเลิกสัญญา ดังกล่าวเนื่องมาจากผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าไปดำเนินการก่อสร้างภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุ ไว้ตามสัญญาเป็นสำคัญ ทั้งนี้เป็นเพราะผู้ฟ้องคดีไม่มีคุณสมบัติอันเป็นเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีจะสามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ได้ หรืออาจไม่สามารถทำงานได้ ตามแบบที่กำหนด เนื่องจากการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ ๘.๙๙ ต้องใช้เทคนิคทางวิศวกรรม ซึ่งเมื่อดูจากคุณสมบัติตามหนังสือรับรองผลงานของผู้ฟ้องคดีแล้วปรากฏว่าไม่เคยผ่านงาน ก่อสร้างระดับเช่นนี้มาก่อน การยกเลิกสัญญาก็เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ สำหรับสำเนาบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าเป็นคนละฉบับนั้น ฉบับที่ผู้ฟ้องคดีมีและกล่าวอ้างน่าจะเป็นการทำเอกสารเท็จขึ้นมา เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่



/ของคณะกรรมการ...

ของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในวันเปิดซองสอบราคาเป็นองค์คณะ ๕ คน ตามคำสั่งแต่งตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบล ในวันเปิดซองสอบราคาคือวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๔๔ มีคณะกรรมการมาปฏิบัติหน้าที่ครบทุกคน ในเอกสารฉบับจริงขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ใช้ในการขอเบิกเงินกับหน่วยงานเจ้าของงบประมาณก็ได้เป็นเช่นที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่าไม่มีลายมือชื่อของประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาลงความเห็นแต่อย่างใด สำเนาเอกสารบันทึกของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาที่ผู้ฟ้องคดีอ้างจึงเป็นเอกสารเท็จ มิใช่เอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงเนื่องจากเอกสารขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นบุคคลภายนอกจะนำเอกสารหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารใดๆ จะต้องขออนุญาตหรือทำคำร้องเป็นหนังสือเสนอเพื่อให้ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต แต่ในกรณีนี้ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้นเอกสารฉบับดังกล่าวจึงเป็นเอกสารเท็จ ที่อ้างว่าบันทึกของคณะกรรมการตรวจการจ้างไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและจัดทำบันทึกว่า ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใดๆ ในบริเวณก่อสร้าง ว่าเป็นการทำเอกสารเท็จเนื่องจากผู้ลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างกับประธานกรรมการบริหารเป็นบุคคลคนเดียวกัน นั้น เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขง มีบุคลากรน้อย ไม่เพียงพอการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการอย่างใดๆ จึงมีกรณีที่ผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งได้ออกคำสั่งแต่งตั้งตนเองเข้าเป็นกรรมการดำเนินการด้วย ซึ่งไม่มีข้อห้ามแต่อย่างใด ในกรณีนี้ ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างจำนวน ๕ คน โดยตนเองเป็นประธานกรรมการ จึงทำให้หนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ออกจากประธานกรรมการบริหารซึ่งเป็นคนเดียวกันได้ มิใช่เป็นเอกสารเท็จดังที่กล่าวอ้างแต่อย่างใด และที่ว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงมือทำงานโดยปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างแล้วตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยจ้างเหมา นายสงกา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแขง อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสุวิชัย หัวหน้าส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนตำบลตาจ่ง อำเภอสะพานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ส่งกองวัดแนวระดับพื้นที่ก่อสร้าง นั้น ก็ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด เป็นการกล่าวอ้างเพียงเพื่อให้สมเหตุสมผลที่จะหาความชอบธรรมในการเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้เสนอแผนงานให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีให้เป็นที่น่าพอใจโดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดระยะเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานตามที่ระบุในสัญญา และก่อนที่



/จะลงมือทำ...

จะลงมือทำงานก่อสร้างผู้ฟ้องคดีควรจะต้องตรวจสอบระดับอ้างอิง ± 0.00 ที่กรรมการชี้สถานที่หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างกำหนดไว้ในความเป็นจริงไม่ปรากฏว่าคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานและผู้ฟ้องคดีได้มีการกำหนดค่าระดับดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเป็นไปได้ที่ผู้ฟ้องคดีจะไปปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างก่อนซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนและกรณีของนายสุวิชัย ซึ่งมีตำแหน่งเป็นหัวหน้าส่วนโยธา สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาจอน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่กล่าวอ้าง คือวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งตรงกับวันศุกร์เป็นวันทำการราชการ นายสุวิชัย ซึ่งเป็นพนักงานส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องปฏิบัติราชการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลตาจอนอยู่แล้วการอ้างว่าเป็นผู้ส่งกล้องวัดแนวระดับพื้นที่ก่อสร้างจึงเป็นไปได้ หากได้ไปทำการส่งกล้องจริงก็เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนตามที่ไต่ระบุในสัญญาและย่อมถือได้ว่านายสุวิชัย ได้ละทิ้งหน้าที่ราชการตามปกติของตน ดังนั้น ข้อกล่าวอ้างดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกล่าวอ้างอันเป็นเท็จรับฟังไม่ได้

ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์เรียกร้องค่าเสียหายตามรายการต่าง ๆ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายได้ หากจะเรียกค่าเสียหายก็สามารถเรียกค่าเสียหายได้เท่าที่เกิดขึ้นจริงเท่านั้น ซึ่งค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงคือค่าอากรแสตมป์ จำนวน ๓๗๐ บาท ส่วนค่าจ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และค่าจ้างถมดินบริเวณที่ก่อสร้าง ๒,๐๐๐ บาท ซึ่งในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ในบริเวณก่อสร้าง จึงไม่มีการว่าจ้างกันจริงตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน ๑๗๒,๑๗๑ บาท เนื่องจากการก่อสร้างยังไม่ดำเนินการและเป็นการก่อสร้างโครงการขนาดเล็กซึ่งงบประมาณไม่มาก จึงไม่จำเป็นต้องซื้อวัสดุไว้ล่วงหน้าสามารถทยอยซื้อได้โดยไม่ต้องซื้อเพียงครั้งเดียว และระยะทางจากสถานที่ก่อสร้างมายังท้องที่อำเภอละหานทรายประมาณ ๔๐ กิโลเมตร ไม่ถือว่าไกลเกินไปที่จะต้องสั่งวัสดุทั้งหมดในคราวเดียว นอกจากนี้ยังปรากฏว่าพื้นที่ใกล้เคียงกันคืออำเภอโนนดินแดง มีระยะทางที่ใกล้กว่า แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่เลือกที่จะสั่งซื้อวัสดุซึ่งมีวัสดุประเภทเดียวกันกรณีจึงไม่มีการซื้อวัสดุไว้ล่วงหน้าจริงดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ส่วนค่าจ้างเหมาแรงงานก่อสร้างจำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท ซึ่งตามปกติค่าจ้างแรงงานต้องจ่ายเป็นรายวันเมื่อไม่มีการทำงานจึงยังไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานดังกล่าว ตามข้อเท็จจริงจึงไม่มีการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง และค่าดำเนินการร้อยละ ๕ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑๘,๔๖๑ บาท เมื่อปรากฏว่าการก่อสร้างยังไม่เริ่มดำเนินการแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่



/จะต้องจ่าย...

จะต้องจ่ายค่าดำเนินการดังกล่าว ส่วนค่ากำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๓๖,๙๒๓ บาท เห็นว่าเป็นค่าเสียหายในอนาคตที่ไม่แน่นอนเป็นการคาดหมายของผู้ฟ้องคดีเองเท่านั้น เนื่องจากจะต้องมีการลงทุนในวัสดุก่อสร้างและแรงงาน นอกจากนี้การส่งมอบงานจะทันภายในกำหนดระยะเวลาตามสัญญาหรือไม่ก็เป็นเหตุการณ์ในอนาคตจึงไม่แน่นอนว่าจะได้กำไรจริงดังที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างหรือไม่ สำหรับค่าเสียหายแก่ชื่อเสียงทางอาชีพของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นั้น กรณียังไม่ถือว่าผู้ฟ้องคดีเสียหายแก่ชื่อเสียงทางอาชีพแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการว่าจ้างให้ทำงานจ้างหลังจากนั้น อาจเป็นเพราะคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีเองที่ไม่สามารถทำงานจ้างอื่นๆ ได้เช่นเดียวกัน หาใช่เนื่องจากการบอกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วยนั้นเห็นว่าแม้มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้บัญญัติให้การฟ้องคดีขอให้ศาลสั่งให้ใช้เงินอันสืบเนื่องจากคดีพิพาทตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีจะต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละสองจุดห้าของทุนทรัพย์แต่ไม่เกินสองแสนบาทก็ตาม แต่ไม่มีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนั้น ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว ก็บัญญัติให้ศาลมีคำสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดี สำหรับค่าทนายความนั้น ไม่มีกฎหมายบัญญัติให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่ประการใด ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ จึงไม่มีกรณีที่ศาลจะสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องชำระในส่วนนี้แต่อย่างใด ขอศาลปกครองสูงสุดได้โปรดพิพากษายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีนี้เสีย

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำแก้อุทธรณ์ว่า โดยพฤติการณ์แล้วน่าจะเชื่อว่ามีการจัดทำความเห็นแย้งขึ้นในบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาภายหลังจากที่ประธานกรรมการบริหารองค์การบริการส่วนตำบลหนองแวงสั่งการแล้ว เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการอ้างเหตุยกเลิกสัญญาจ้าง เพราะหากมีความเห็นแย้งก่อนจะไม่มีการทำสัญญาจ้าง และเมื่อบันทึกคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีการปลอมแปลงแล้ว บันทึกว่า ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔



/ไม่ปรากฏว่า...

ไม่ปรากฏว่ามีการดำเนินการใด ๆ ในบริเวณก่อสร้าง ก็เชื่อได้ว่าเป็นการปลอมแปลงเอกสารเช่นกัน ทั้งนี้ ก็เพื่อให้สมเหตุสมผลและเป็นข้ออ้างในการยกเลิกสัญญาจ้าง บันทึกดังกล่าว จึงเป็นบันทึกรับรองอันเป็นเท็จประกอบกับผู้มีอำนาจสั่งการและประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างเป็นบุคคลเดียวกันจึงกระทำได้ง่ายขึ้น แม้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขงจะมีบุคลากรน้อย แต่ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๓ ข้อ ๒๒ ก็ให้อำนาจประธานกรรมการบริหาร แต่งตั้งข้าราชการหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นเป็นคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างได้ ซึ่งข้าราชการที่ปฏิบัติงานในตำบลมีเป็นจำนวนมาก เช่น ปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบประจำตำบล เกษตรตำบล พัฒนาการตำบล สาธารณสุขตำบล และข้าราชการครูในโรงเรียนต่างๆ ในเขตตำบล ส่วนข้าราชการส่วนท้องถิ่นอื่นได้แก่พนักงานส่วนตำบลขององค์การบริหารส่วนตำบลต่าง ๆ ที่อยู่ใกล้เคียง การที่ผู้มีอำนาจแต่งตั้งตนเองเป็นประธานกรรมการตรวจการจ้าง แม้ไม่มีข้อห้าม แต่เป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมและไม่โปร่งใส

สำหรับการปรับพื้นที่ก่อสร้างเป็นเรื่องที่ผู้รับจ้างต้องกระทำก่อนลงมือก่อสร้าง ซึ่งก่อนหน้านั้นผู้ฟ้องคดีได้ไปดูสถานที่ก่อสร้าง ตามวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีนัดหมาย ตามประกาศสอบราคาแล้วส่วนการเสนอแผนงานให้แก่ผู้ฟ้องคดีนั้น ตามสัญญาจ้างข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ภายในกำหนด ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงาน และกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จ ซึ่งถัดจากวันทำสัญญา ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ซึ่งเป็นวันปรับพื้นที่ก่อสร้าง เป็นระยะเวลาเพียง ๗ วัน ยังไม่พ้นกำหนดเวลาตามข้อสัญญาดังกล่าว จึงไม่เป็นการกระทำที่ผิดขั้นตอนแต่อย่างใด ประเด็นเรื่องค่าเสียหายนั้น ผู้ฟ้องคดีได้ใช้จ่ายจริงในการดำเนินการทั้งสิ้น ส่วนค่าฤชาธรรมเนียม และค่าทนายความเป็นรายจ่ายที่ผู้ฟ้องคดีได้ใช้จ่ายจริงในการดำเนินคดี อันเนื่องมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอศาลปกครองสูงสุดได้โปรดมีคำพิพากษาตามคำขอของผู้ฟ้องคดีท้ายคำอุทธรณ์ด้วย

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดีแล้ว



/ศาลปกครอง...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้รับโอนโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (ผ.๙๙) จากโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในชนบทในท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๔ ของกรมอนามัย เป็นเงินงบประมาณ ๓๗๐,๐๐๐ บาท และได้ออกประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (ผ.๙๙) บ้านแท่นทัพไทย หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว และได้ตกลงทำสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ โดยมีการวางเงินประกันตามสัญญาจำนวน ๑๘,๔๖๒ บาท ต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า ตามข้อ ๒ (๒.๓) ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๔ ได้กำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๒,๕๐๐ บาท แต่ผู้ฟ้องคดีเสนอผลงานเป็นหนังสือ ๒ ฉบับ คือ ผลงานชิ้นที่หนึ่ง วงเงินจำนวน ๖๖,๙๐๐ บาท ผลงานชิ้นที่สองวงเงินจำนวน ๕๗,๒๓๙ บาท ซึ่งไม่เป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้ ประกอบกับ ตามข้อ ๕ (ข) วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้าง ได้กำหนดให้ผู้รับจ้างทำงานภายในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๔ แต่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการใดๆ ที่แสดงว่าจะทำงานภายในกำหนด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เรื่อง ยกเลิกสัญญา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าหางหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ เป็นผู้เสนอราคาต่ำสุดรายแรกที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา จึงได้เรียกมาต่อรองราคาคงเหลือเพียง ๓๓๓,๐๐๐ บาท จึงได้ทำสัญญากับหางหุ้นส่วนจำกัด บุรีรัมย์ศิริวรรณ ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๖/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ โดยไม่มีการประกาศสอบราคาใหม่ ซึ่งผู้รับจ้างได้ทำงานแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๔๔ และได้เบิกจ่ายเงินไปแล้วเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๔ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการยกเลิกสัญญาดังกล่าวไม่ชอบ เพราะผู้ฟ้องคดีมิได้ทำผิดข้อกำหนดเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายเป็นเงินจำนวน ๓๖๑,๕๒๕ บาท



/คดีมีประเด็น...

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ในโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (ผ.๙๙) ขอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศยกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ในโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๙๙ ลูกบาศก์เมตร (ผ.๙๙) โดยอ้างว่ามีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ฟ้องคดีไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด และผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ ตาม ข้อ ๒ (๒.๓) ของเอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๕๔ ซึ่งกำหนดให้ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า ๙๒,๕๐๐ บาท นั้น เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ฟ้องคดีได้ผ่านขั้นตอน การตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับจ้างจนกระทั่งมีการทำสัญญาจ้างแล้ว แม้ผลงานของผู้ฟ้องคดี ที่ได้เสนอต่อผู้ถูกฟ้องคดีในแต่ละชิ้นจะมีวงเงินไม่ถึง ๙๒,๕๐๐ บาท ตามที่ผู้ถูกฟ้องคดี กำหนดก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีก็ได้เสนอราคากระบวนผลงานโดยเปิดเผยไม่ได้ปกปิดแต่ประการใด ประกอบกับคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาได้เสนอให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ชนะการสอบราคา และผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ตกลงว่าจ้างผู้ฟ้องคดีแล้ว ดังนี้ แม้ผู้ถูกฟ้องคดีจะได้แสดงเจตนาตกลง ทำสัญญากับผู้ฟ้องคดีไปโดยสำคัญผิดในคุณสมบัติซึ่งตามปกติถือว่าเป็นสาระสำคัญ แห่งนิติกรรมอันทำให้สัญญาที่ทำตกเป็นโมฆียะตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ แต่ก็เป็นความสำคัญผิดที่เกิดขึ้นโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของ ผู้ถูกฟ้องคดีเอง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๕๘ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจ ถือเอาความสำคัญผิดนั้นมาใช้เป็นประโยชน์แก่ตนได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญา โดยอ้างเหตุดังกล่าวจึงเป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริตตามมาตรา ๕ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ สำหรับข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้ลงมือทำงานภายใน กำหนดระยะเวลาตามข้อ ๕ ข. ของสัญญาจ้างดังกล่าว นั้น ข้อเท็จจริงปรากฏว่าในขณะที่ยกเลิก สัญญาระยะเวลาได้ล่วงเลยจากวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันเริ่มสัญญาไปเพียง ๑๑ วัน เท่านั้น นอกจากนี้ข้อเท็จจริงยังปรากฏว่าตามข้อ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาจ้าง ดังกล่าวได้กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด ๗ วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีก็ไม่ได้ดำเนินการแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ฟ้องคดี ทราบตามข้อ ๕ ก. วรรคสอง ของสัญญาแต่อย่างใด กรณีจึงไม่มีเหตุสมควรที่ผู้ถูกฟ้องคดี



/จะยกเลิก...

จะยกเลิกสัญญาจ้างตามข้อ ๕๕ วรรคหนึ่ง ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ข้ออ้างของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๔๔ ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๔๔ ในโครงการก่อสร้างถึงเก็บน้ำขนาดความจุ ๕๕ ลูกบาศก์เมตร (ผ.๕๕) จึงไม่ชอบด้วย กฎหมาย ซึ่งเมื่อพิจารณาได้ดังนี้แล้วจึงไม่ต้องพิจารณาประเด็นเรื่องความเห็นแย้งในบันทึก คณะกรรมการเปิดซองที่คู่กรณีโต้แย้งกันแต่อย่างใด

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบในความเสียหาย จากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบเพียงใด เห็นว่า ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีขอมา นั้น แยกออกได้เป็น ค่าอากรแสตมป์ ๓๗๐ บาท ค่าจ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๑,๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมาถมดินบริเวณก่อสร้างจำนวน ๒,๐๐๐ บาท ค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง จำนวน ๑๗๒,๑๗๑ บาท ค่าจ้างเหมาช่างคุมงานจำนวน ๒,๕๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาแรงงาน ก่อสร้างจำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท ค่าดำเนินการร้อยละ ๕ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑๘,๔๖๑ บาท ค่ากำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาก่อสร้างจำนวน ๓๖,๘๒๓ บาท และค่าเสียหาย แก่ชื่อเสียงทางอาชีพของผู้ฟ้องคดีจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในการพิจารณาประเด็นเรื่อง ค่าเสียหาย นั้น ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีพึงได้รับการชดใช้จะต้องมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด กับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วอย่างแท้จริง จะต้องเป็นค่าเสียหายที่ใช้จ่ายจริงและเกิดขึ้น โดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ การพิจารณาว่าผู้ฟ้องคดีควรได้รับค่าเสียหายเพียงใดจึงสามารถแยก พิจารณาได้ ดังนี้ ค่าอากรแสตมป์จำนวน ๓๗๐ บาท เป็นค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจริงและ ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้จึงเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้รับ ส่วนค่าจ้างเหมาปรับแต่งพื้นที่ ก่อสร้างจำนวน ๑,๕๐๐ บาท นั้น คู่กรณีทั้งสองฝ่ายโต้แย้งกันว่าพยานหลักฐานที่แต่ละฝ่าย นำมาอ้างนั้นเป็นพยานหลักฐานที่มีการทำปลอมขึ้น โดยผู้ฟ้องคดีโต้แย้งว่าบันทึก ของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่ไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างที่ระบุว่า ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ไม่ปรากฏว่า มีการดำเนินการใดๆ ในบริเวณก่อสร้างนั้นเป็นเอกสารเท็จเนื่องจาก ผู้ลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจจ้างงานจ้างกับประธานกรรมการบริหาร เป็นบุคคลเดียวกัน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีโต้แย้งว่าการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้ลงมือทำงานปรับแต่ง พื้นที่แล้วโดยได้จ้างเหมานายสงกา คำแพงศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑๑ ตำบลหนองแวง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุวิชัย โภคทรัพย์ หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหาร ส่วนตำบลตาจาง อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้ส่งกล้องวัดแนวระดับพื้นที่ ก่อสร้างนั้นไม่เป็นความจริงประการใด เป็นการกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีเพียงฝ่ายเดียว



/การพิจารณา...

การพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงว่าเป็นประการใด จึงต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายกล่าวอ้างเป็นสำคัญโดยในคดีนี้ผู้ฟ้องคดีอ้างใบสำคัญรับเงินที่จ่ายแก่นายสงกา และอ้างพยานบุคคลแวดล้อมเป็นพยานหลักฐาน ส่วนผู้ถูกฟ้องคดีอ้างรายงานการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้างเป็นพยานหลักฐาน ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า บันทึกข้อความรายงานการตรวจสอบสถานที่ดำเนินการก่อสร้างนั้นเป็นเอกสารทางราชการที่จัดทำขึ้นโดยคณะกรรมการตรวจสอบอันประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย อีกทั้งยังมีกระบวนการนำเสนอผ่านลำดับชั้นบังคับบัญชา ในขณะที่พยานหลักฐานของฝ่ายผู้ฟ้องคดี คือ ใบสำคัญรับเงินที่ออกโดยผู้ฟ้องคดีเองซึ่งเป็นเพียงพยานหลักฐานว่ามีการจ่ายเงินแก่นายสงกาและมีพยานบุคคลยืนยัน ดังนี้ ถึงแม้ว่าผู้ลงนามในหนังสือแจ้งประธานคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างกับประธานกรรมการบริหารจะเป็นบุคคลเดียวกัน แต่อย่างไรก็ตามในการพิจารณาเรื่องค่าเสียหายนั้น เมื่อค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีขอมาเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริงและเกิดขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แล้ว ย่อมถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีมีสิทธิได้ ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีแล้วการปรับพื้นที่ก่อสร้างเป็นขั้นตอนแรกในการดำเนินการก่อสร้าง จึงน่าเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการจริง ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปเพื่อการดังกล่าวจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ และเมื่อผู้ฟ้องคดีมีหลักฐานการจ่ายเงินซึ่งมีการลงนามทั้งฝ่ายผู้รับเงินและผู้จ่ายเงินจึงถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จ่ายไปจริงและเกิดขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ก็ถือเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับ

ส่วนในประเด็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างจำนวน ๑๗๒,๑๗๑ บาท นั้น โดยลักษณะของการประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ผู้ประกอบการย่อมต้องมีความสัมพันธ์กับร้านค้าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นพิเศษกว่าบุคคลทั่วไป การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าที่ซื้อมาย่อมสามารถกระทำได้ในระดับหนึ่ง เมื่อไม่มีความจำเป็นต้องใช้งานอีกและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างหลายรายการเป็นวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั่วไป ซึ่งมีต้องสั่งซื้อเป็นพิเศษแต่อย่างใด ประกอบกับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเองก็มีลักษณะที่สามารถเก็บรักษาได้เป็นเวลานานไม่เสื่อมสภาพไปโดยง่ายและวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างบางส่วนแม้จะไม่คืนให้ผู้ขายก็สามารถนำมาใช้ในกิจการรับเหมาก่อสร้างอื่นของผู้ฟ้องคดีได้ นอกจากนี้ระยะเวลาก่อสร้างและขนาดของโครงการที่ก่อสร้างก็ไม่จำเป็นต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างทั้งหมดในคราวเดียว ดังนั้น เมื่อปรากฏว่ามีได้มีการก่อสร้างหรือมีการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างมาไว้ในพื้นที่ก่อสร้างแต่ประการใด จึงไม่อาจถือได้ว่าค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายที่มีอาจหลีกเลี่ยงได้ และทำให้ผู้ฟ้องคดีเสียหายในเรื่องค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง



/ส่วนในประเด็น...

ส่วนในประเด็น ค่าจ้างเหมาช่างคุมงานจำนวน ๒,๕๐๐ บาท และค่าจ้างเหมาแรงงานจำนวน ๒๗,๖๐๐ บาท นั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้มีการปรับพื้นที่ก่อสร้างในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ประกอบกับใบสำคัญรับเงินลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายเป็นค่าปรับพื้นที่ก่อสร้างแล้วย่อมเข้าใจได้ว่าการจ้างแรงงานในพื้นที่ก่อสร้างนั้นไม่จำเป็นที่ต้องจ่ายค่าจ้างล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้ในการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้านั้น โดยทั่วไปแล้วจะมีเฉพาะการจ้างแรงงานที่ผู้จ้างต้องการความสามารถเฉพาะตัวของผู้รับจ้างเป็นสำคัญ ดังนั้น เมื่อในคดีนี้เป็นการจ้างแรงงานช่างก่อสร้างโดยทั่วไป ซึ่งมีได้เป็นการจ้างแรงงานเพราะความสามารถเฉพาะตัวของผู้รับจ้างแล้ว ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาช่างคุมงานและค่าจ้างเหมาแรงงานจึงไม่อาจถือเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งค่าจ้างแรงงานเป็นประโยชน์ต่างตอบแทนที่ผู้รับจ้างจะได้รับก็ต่อเมื่อได้ทำงานที่จ้างด้วย เมื่อไม่ปรากฏว่าได้มีการทำของที่ผู้ฟ้องคดีรับมาจากผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานให้ช่างคุมงานหรือคนงานตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง

ในประเด็นค่าจ้างเหมาถมดินบริเวณก่อสร้างจำนวน ๒,๐๐๐ บาท นั้น เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ ยังมีได้มีการปรับพื้นที่ก่อสร้าง จึงยังไม่มี ความจำเป็นที่ต้องเร่งถมดินในบริเวณก่อสร้างจนต้องจ่ายค่าจ้างถมดินล่วงหน้าแต่อย่างใด นอกจากนี้โดยทั่วไปแล้วการจ่ายเงินค่าจ้างถมดินล่วงหน้าก็ไม่มี ความจำเป็นที่ต้องจ่ายถึงครึ่งหนึ่งของค่าจ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อผู้ซึ่งรับจ้างถมดินนั้นเป็นร้านค้าที่ผู้ฟ้องคดีซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างในการก่อสร้างถึงเก็บน้ำนี้ด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีจ่ายค่าจ้างเหมาถมดินพื้นที่ก่อสร้างไปล่วงหน้าเมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ มิได้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้แต่อย่างใด

สำหรับค่าดำเนินการร้อยละ ๕ ของราคาค่าก่อสร้างจำนวน ๑๘,๔๖๑ บาท และค่ากำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาก่อสร้างจำนวน ๓๖,๘๒๓ บาท นั้น เมื่อการเลิกสัญญาเกิดขึ้นเพียง ๑๑ วันหลังจากวันที่มีการลงนามในสัญญาและยังไม่มี การดำเนินการก่อสร้างใดๆ ในพื้นที่ก่อสร้าง จึงยังมีอาจถือว่ามีค่าใช้จ่ายจากการดำเนินการได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องจ่ายค่าดำเนินการดังกล่าวแต่อย่างใด แต่สำหรับค่ากำไรร้อยละ ๑๐ ของราคาก่อสร้างนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการทำสัญญากันแล้ว คู่กรณีทั้งสองฝ่ายย่อมมีสิทธิและหน้าที่เกิดขึ้นตามสัญญาและย่อมคาดหวังผลตอบแทนจากการเข้าทำสัญญาดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีย่อมคาดหวังกำไรจากการก่อสร้างถึงเก็บน้ำ



/ตามราคา...

ตามราคาที่ตกลงกันไว้ในสัญญาและผู้ถูกฟ้องคดีย่อมคาดหมายได้ว่าการเข้ารับจ้างทำของตามสัญญาของผู้ฟ้องคดีในฐานะคู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้างย่อมต้องได้กำไรจากค่าจ้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ่ายให้ ดังนั้น เมื่อสัญญาจ้างระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดีเกิดขึ้นแล้วสิทธิและหน้าที่ตามสัญญาย่อมผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามสัญญาที่ทำต่อกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกเลิกสัญญาจ้างที่ทำกับผู้ฟ้องคดีโดยมิชอบด้วยกฎหมายและมีผลให้ผู้ฟ้องคดีเสียสิทธิที่จะได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการเข้าทำสัญญานี้ ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธิได้รับกำไรอันเป็นค่าเสียหายจากผู้ถูกฟ้องคดีด้วยได้

ส่วนในประเด็นค่าเสียหายแก่ชื่อเสียงของผู้ฟ้องคดี ในคดีนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้พิสูจน์ว่าเสียหายอย่างไร จึงไม่อาจถือว่าเป็นค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีควรจะได้รับ

สำหรับคำขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีด้วยนั้น เห็นว่า การที่มาตรา ๔๕ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้ต้องเสียค่าธรรมเนียมศาลในอัตราร้อยละสองจุดห้าของทุนทรัพย์ แต่ไม่เกินสองแสนบาท หากเป็นการฟ้องคดีขอให้สั่งให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินอันสืบเนื่องจากคดีตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๓) หรือ (๔) แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน นั้น ก็ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะป้องกันไม่ให้มีการนำคดีที่ไม่มีค่าเสียหายมาฟ้องเรียกค่าเสียหาย หรือฟ้องเรียกค่าเสียหายเกินกว่าที่ควรจะเป็น จึงได้กำหนดให้เสียค่าธรรมเนียมดังกล่าว เพื่อเป็นหลักประกันต่อศาลว่า คดีที่นำมาฟ้องเรียกให้ใช้เงินหรือส่งมอบทรัพย์สินดังกล่าวมีมูลความจริงและไม่ได้มีการเรียกร้องให้ชดใช้เกินกว่าความเป็นจริงที่ควรจะเป็น ซึ่งหากผู้ฟ้องคดีเรียกค่าเสียหายตามความเป็นจริงแล้วก็ย่อมมีสิทธิได้รับค่าธรรมเนียมที่ได้จ่ายไปคืน ตามมาตรา ๗๒ วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนดให้ศาลมีอำนาจสั่งคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือแต่บางส่วนตามส่วนของการชนะคดีได้ ประกอบกับในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ ก็ไม่มีบทบัญญัติใดให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีใช้ค่าธรรมเนียมศาลให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ศาลจึงไม่อาจกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าธรรมเนียมศาลแทนผู้ฟ้องคดีได้ สำหรับค่าทนายความนั้น มาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้การดำเนินกระบวนการพิจารณาของคู่กรณีสามารถดำเนินการทั้งปวงด้วยตนเองได้ การนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองด้วยตนเองได้ไม่จำเป็นต้องมีทนายความดำเนินการแทนแต่อย่างใด การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่ามีความเสียเปรียบด้านการ



/ดำเนินคดี...

ดำเนินคดีปกครองนั้นเป็นเพียงความเข้าใจของผู้ฟ้องคดีเอง ค่าทนายความที่เกิดขึ้นจึงมิได้ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้แต่อย่างใด และเมื่อตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ ไม่มีบทบัญญัติใดที่ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าทนายความให้แก่ผู้ฟ้องคดี ศาลจึงไม่อาจกำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าทนายความแทนผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ค่าเสียหายที่ผู้ฟ้องคดีควรได้รับได้แก่ค่าอากรแสตมป์ จำนวน ๓๗๐ บาท ค่าจ้างเหมาปรับพื้นที่ก่อสร้างจำนวน ๑,๕๐๐ บาท และค่ากำไรจำนวน ๓๖,๙๒๓ บาท รวมทั้งสิ้น ๓๘,๗๙๓ บาท

พิพากษาแก่ เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีจำนวน ๓๘,๗๙๓ บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จากต้นเงินจำนวนดังกล่าว นับตั้งแต่วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ถึงวันฟ้องคดีคือวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๕๔๙.๙๓ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๓๔๒.๙๓ บาท พร้อมทั้งให้ชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีจากต้นเงินจำนวน ๓๘,๗๙๓ บาท นับถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลตามส่วนของการชนะคดีในศาลปกครองชั้นต้นและในชั้นอุทธรณ์แก่ผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ก็แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพีระพล เชาวนศิริ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



นายชาญชัย แสงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายจรรุญ อินทจาร
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายไพบุลย์ เสียงก้อง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ผู้ฟ้องคดี : นายประนัย วณิชชานนท์

- 1 ค.ย. 2550

ศาลปกครองสูงสุด